



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00003069 2025

Tocache, 23 DIC 2025

VISTO, el Memorando N° 1145-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 11 de noviembre de 2025, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el expediente N° 00304-2016-0-2209-JM-CI-01; a favor de **EDWIN TIRADO RÍOS**, identificado con DNI. N° 00962014, y demás documentos adjuntos, con un total de cincuenta y ocho (58) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6841-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o íntegra y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00003069 2025

Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20, 25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que mediante oficio N° 5137-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 3 de noviembre del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en merito al **expediente judicial N° 00304-2016-0-2209-JM-CI-01**, el Juzgado Civil de Tocache, mediante Resolución N° 17 de fecha 22 de agosto de 2025, **Declara Nula Resolución Jefatural N°00146-2021-GRSM-DRE/DO-OO-U.E. de fecha 4 de mayo del 2021**, DECLARAR **INFUNDADO** la observación formulada por el GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en Informe Pericial N° 148-2025-HHP/EML-CSJSM de fecha 23 de abril del año 2025, **requiere a la UGEL.TOCACHE cumplir con efectuar la liquidación de los montos calculados dando estricta observancia de la sentencia de vista. Y los fundamentos de la presente resolución.**

Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° 3044-2025-GRSM/DRE de fecha 8 de setiembre del 2025, **RESUELVE RECONOCER LA NULIDAD declarada por mandato judicial de la Resolución Jefatural N° 000146-2021-GRSM-DRE/DOOO.UE.303, de fecha 04 de mayo de 2021, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de EDWIN TIRADO RIOS, por el concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total (íntegra), en aplicación del DS N° 051-91-PCM, artículo 8º Inciso b) y del Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES (S/ 2,844.00); mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 17 de fecha 22 de agosto de 2025, asignada en el expediente judicial N° 00304-2016-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil sede Tocache; Autoriza a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 17 de fecha 22 de agosto de 2025, asignada en el expediente judicial N° 00304-2016-0-2209-JM-CI-01 , emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache.**

Que, con Memorándum N° 1146 -2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, se autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial N° N° 00304-2016-0-2209-JM-CI-01, para reconocimiento de pago por devengado generado del 30% de la remuneración total o íntegra e



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°00003069 2025

interese legales, a favor del administrado **EDWIN TIRADO RIOS**, Con **Informe N° 0225-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM** de fecha 10 de noviembre de 2025, solicita autorización, aprobación y emisión de Resolución Directoral sobre reconocimiento de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación el monto calculado en el **Informe Pericial N° 147-2025-HHP/EML-CSJSM** de fecha 23 de abril de 2025. En respuesta a lo dispuesto en la Resolución N° 14, de fecha 1 de abril del 2025



Respecto a los Intereses Legales, es la obligación que todo empleador que debe pagar al trabajador cuando este no cumple con el pago oportuno de una obligación laboral en la fecha máxima que lo establece la ley; Se aplica a las obligaciones derivadas del atraso o incumplimiento en el pago de derechos laborales, bajo los lineamientos previstos en el artículo 3º de la Ley N° 25920, que establece que el interés laboral se devenga sobre el monto adeudado a partir del día siguiente de que se venció la obligación, hasta el día del pago total del mismo; Asimismo el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual es publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros El referido interés no es capitalizable



Que, por mandato Judicial materia ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, recaído en el expediente judicial N° **00304-2016-0-2209-JM-CI-01**, contenida en la Resolución Judicial N° 05 de fecha 29 de agosto del 2017, emitido por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, resuelve declara FUNDADA la demanda interpuesta por **EDWIN TIRADO RIOS**; contra la UGEL Tocache y Dirección Regional de Educación San Martín, y Procurador Público del Gobierno Regional de San Martín; en consecuencia, DECLARESE NULA la Resolución Jefatural N° 001547 GRSM-DRE/DO-UE-303 de fecha 12 de junio de 2016 y la Resolución Directoral Regional N° 1889-2016-GRSM/DRE de fecha 15 de julio de 2016, en consecuencia **Ordenó** que la entidad demandada emita nueva Resolución administrativa, Disponiendo se pague a **EDWIN TIRADO RIOS**; la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30%, sobre la base de su remuneración total integra. Y que se **reconozca** al demandante tantas veces referido, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley, le reconoce dicho beneficio, hasta el 25 de noviembre año 2012; con **deducción de los montos que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente, en aplicación de la Ley N°24029, modificado por la Ley 25212,**



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00003069 2025

La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta descentralizada de Liquidaciones y apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 9 de fecha 15 de mayo de 2018, que resuelve **CONFIRMAR** la sentencia apelada de primera instancia, contenida en la Resolución N° 5 de fecha 29 de agosto del dos mil diecisiete que declara fundada en parte la demanda, sobre la Nulidad de Resolución Administrativa, más el pago de intereses legales, sin costas y sin costos. ORDENARON que los representantes legales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache (Hoy Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 - Educación) y la Dirección Regional de Educación de San Martín, emita nueva resolución, otorgando al demandante **Edwin Tirado Ríos**, el pago de reintegro de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total o íntegra. PRECISARON que el pago de la referida bonificación debe efectuarse conforme a lo indicado en el cuarto considerando de la presente O resolución, es decir, desde el 17 de mayo de 1999 hasta el 31 de diciembre del 2007. Siendo además que el demandante ha sido contratado en dicho periodo dentro de los alcances del artículo 48º de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212;



Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe Pericial N° 147-2025-HHP/EML-CSJSM de fecha 23 de abril del 2025, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4º del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

En merito a lo expuesto La oficina de Asesoramiento recomienda PROCEDER con emitir nueva Resolución directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el Informe Pericial N° 148-2025-HHP/EML-CSJSM de fecha 23 de abril del 2025, esto es la suma, por el monto emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Veintidós Mil Trescientos Ochenta y Uno con 21 / 100 soles (S/ 22,381.21)** e Intereses Legales la suma de **Doce Mil Quinientos Cincuenta con 04/100 soles (S/ 12,550.04)** haciendo un total de **Treinta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Uno con 24/100 soles (S/ 34,931.24)**.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00003069 2025

de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3696-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, como liquidación de devengado, contenido en el Informe Pericial N° 147-2025-HHP/EML-CSJSM de fecha 23 de abril del 2025, a favor del administrado **Edwin Tirado Ríos**, identificado con DNI. N° 00962014, el pago de la suma de **Veintidós Mil Trescientos Ochenta y Uno con 21 / 100 soles (S/ 22,381.21)**, por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total o integra por el período comprendido desde **el 17 de mayo de 1999 hasta el 31 de diciembre del 2007**, más la suma de **Doce Mil Quinientos Cincuenta con 04/100 soles (S/ 12,550.04)** por concepto de interés legales; haciendo un total de **Treinta y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Uno con 24/100 soles (S/ 34,931.24)**, ello en observancia del análisis del Informe Pericial N° 147-2025- HHP/EML- CSJSM de fecha 23 de abril del 2025. dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 17 de fecha 22 de agosto de 2025, asignada en el expediente judicial N° 00304-2016-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
Edwin Tirado Ríos	N° N° 00304-2016-0-2209-JM-CI-01	N° 147-2025-HHP/EML-CSJSM de fecha 23 de abril del 2025	S/ 22,381.21	S/ 12,550.04	S/ 34,931.24

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatural N° 00146-2021-GRSM-DRE/DO-OO-U.E.-303 de fecha 4 de mayo del 2021, reconocido a favor de **Edwin Tirado Ríos** en aplicación del DS.051-91-PCM.

ARTÍCULO TERCERO: EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial que corresponde; Y de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00003069 2025

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias de acuerdo a Ley, para su conocimiento demás fines

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. VÍCTOR VELA RAMÍREZ

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

VVR/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH